

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5720/2533

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย อุด ม นกบิน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680, มาตรา 686

จำเลยที่ 1 เข้าทำงานเป็นพนักงานของโจทก์ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันซึ่งมีข้อความว่า "เมื่อจำเลยที่ 1 ได้เข้าทำงานในธนาคารแล้ว ภายหลังได้หลบหนีหายไป หรือได้ฉ้อโกง ยักยอก หรือทำให้ธนาคารได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียทรัพย์สินไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จำเลยที่ 2 ตกลงชดใช้เงินให้แก่ธนาคาร" ตามหนังสือค้ำประกันดังกล่าวนี้ย่อมหมายถึงความเสียหายที่โจทก์ได้รับอันเกิดจากการทำงานในหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เท่านั้น เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแลความสงบและความปลอดภัยภายในธนาคาร ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 หลอกหลวงให้ลูกค้าของโจทก์ลงชื่อในใบถอนเงินและเป็นผู้ถอนเงินไป ก็เป็นการกระทำส่วนตัวของจำเลยที่ 1 เอง ไม่ใช่การกระทำในตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เคยเป็นพนักงานของโจทก์เข้าทำงานเมื่อปี 2520
จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อโจทก์ว่า หากจำเลยที่ 1 ก่อให้โจทก์ได้รับความ
เสียหายด้วยประการใด ๆ จำเลยที่ 2 จะชดใช้เงินแก่โจทก์ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ
มาจำเลยที่ 1 นำไปถอนเงินที่นางบุญเลี้ยง ขวัญเมือง ซึ่งเป็นลูกค้าโจทก์ลงชื่อไว้มาก
รอกข้อความและถอนเงินไปจากบัญชีของนางบุญเลี้ยง 50,000 บาท โดยนางบุญ
เลี้ยงมิได้รู้เห็นยินยอม การกระทำของจำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์เสียหายต้องจ่ายเงินให้
นางบุญเลี้ยง ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยรวม
61,712.32 บาท แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 มีหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของ
โจทก์ ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินหรือติดต่อกับลูกค้าของโจทก์ ความเสียหายที่เกิด
จากการกระทำของจำเลยที่ 1 ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ
ตามสัญญาค้ำประกัน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์ตามฟ้องหากจำเลยที่ 1 ไม่
ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 เข้าทำงานเป็นพนักงานของโจทก์สาขา
พนัสนิคมเมื่อปี 2520 ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยมีจำเลยที่ 2 เป็น

ผู้ค้าประกันในการเข้าทำงานของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2524 จำเลยที่ 1 หลอกหลวงให้นางบุญเลี้ยงขวัญเมือง ลงชื่อในใบถอนเงินแล้วนำไปกรอกข้อความขอถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของนางบุญเลี้ยง ขวัญเมือง ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับโจทก์ สาขาพนัสนิคมไปจำนวน 50,000 บาท ต่อมานางบุญเลี้ยงแจ้งให้ผู้จัดการสาขา พนัสนิคมของโจทก์ทราบว่าไม่ได้เป็นผู้ถอนเงินไปจากบัญชี โจทก์จึงได้งดใช้เงิน จำนวนดังกล่าวให้แก่นางบุญเลี้ยงไปแล้ว เห็นว่า ตามหนังสือคำประกันเอกสารหมาย จ.3 ที่ระบุว่า"เมื่อนายอุดม นกบิน (จำเลยที่ 1) ได้เข้าทำงานในธนาคารกรุงเทพ จำกัด (โจทก์) แล้ว ภายหลังได้หลบหนีหายไป หรือได้ฉ้อโกง ยักยอกหรือทำให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียชีวิตทรัพย์สินไม่ว่าด้วยประการ ใด ๆ ข้าพเจ้า (จำเลยที่ 2) ตกลงชดใช้เงินให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด" นั้น ย่อม หมายถึงความเสียหายที่โจทก์ได้รับอันเกิดจากการทำงานในหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เท่านั้นเมื่อจำเลยที่ 1 เป็น พนักงานรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ดูแลความสงบและความปลอดภัยภายในธนาคารไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินดังนั้น แม้จะฟังได้ว่าจำเลย ที่ 1 หลอกหลวงให้นางบุญเลี้ยงลงชื่อในใบถอนเงินและเป็นผู้ถอนเงินไปจริง ก็ เป็นการกระทำส่วนตัวของจำเลยที่ 1 เองไม่ใช้การกระทำในตำแหน่งหน้าที่ของ พนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ประการใด จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้าประกันไม่ต้อง ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย

พิพากษายืน.

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ